

0001244-32.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/04/2022

... nos autos que o aponte como autor do crime de tráfico de entorpecentes.

Contudo, a prova colhida demonstra com segurança a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado Richard.

Os policiais civis foram seguros em afirmar que o réu Richard estava traficando e que a mochila contendo entorpecentes a ele pertencia.

Ressalta-se que não há motivos para se colocar em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001244-32.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001244-32.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policia (Flagrante) - 194/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Mogi Das Cruzes, 194/2018 - DISE - Delegacia de Investigações

Sobre Entorpecentes de Mogi Das Cruzes, 1159/2018 - DISE - Delegacia de

Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi Das Cruzes, 39/2018 - DISE - Delegacia de

Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi Das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD DA SILVA MELO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

RICHARD DA SILVA MELO e JEFERSON SANTOS GARCIA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, estes combinados, ainda, com o artigo 29 do Código Penal, e no artigo 35, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n 11.343/06, tudo

combinado com o artigo 69 do Código Penal porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 26 de junho de 2018, por volta das 13h30, na Avenida Pedro Battani, Jardim Camila, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, RICHARD DA SILVA MELO, trazia consigo, e pouco depois passou a guardar em uma obra existente em um imóvel da referida via, certa quantidade da droga Cannabis Sativa L, conhecida popularmente como maconha, tudo para ser fornecido a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, agindo em concurso, unidade de desígnios e devidamente associado com JEFERSON SANTOS GARCIA, que concorreu, de qualquer modo, para que RICHARD DA SILVA MELO trouxesse consigo e, depois, guardasse a referida droga para fornecimento a terceiros, cometendo os fatos nas imediações de estabelecimento de ensino, bem como nas imediações e em sede de entidade esportiva e onde se realizavam diversões de qualquer natureza.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2019 (fls. 265) após defesa preliminar (fls. 198/201 e 233/234).

Citados (fls. 304 e 305), os acusados ofereceram resposta à acusação às fls. 294 e 312.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 324).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório dos réus (fls. 382).

As partes ofertaram memoriais (fls. 386/390, 394/407 e 413/419).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Preliminarmente aponto a legalidade do flagrante, uma vez que, conforme já analisado pelo e. Superior Tribunal de Justiça: "é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses".

Ainda, o STF, responsável pela uniformização da interpretação constitucional, fixou no Tema 280 de sua Repercussão Geral (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016) a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

No caso em tela, o réu Richard foi avistado em atitude suspeita, além do mais, as autoridades policiais afirmaram que o mesmo autorizou a entrada deles em seu imóvel.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição/apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 16/19, guia de depósito judicial de fls. 58 pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 81/83, 84/87, 88/91 e depoimentos tomados.

A autoria é certa e recai apenas sobre o acusado Richard.

Em juízo, as testemunhas Marcio Donizeti de Carvalho e Aruári Leite de Brito, policiais civis, narraram que fizeram trinta minutos de campana em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas quando avistaram o acusado Richard em atitude suspeita, uma vez que pessoas se aproximavam dele e entregavam algo semelhante a dinheiro e ele retirava do bolso algo semelhante a droga; o denunciado deslocou-se do local e adentrou em uma casa, minutos depois, saiu dessa casa com uma mochila nas costas e logo depois foi até outra residência, em seguida, o réu Jeferson chegou e entrou também; quando saíram do imóvel, estava sem a mochila. Optaram pela

abordagem e no bolso do acusado Richard encontraram dinheiro e entorpecentes, e com Jeferson, encontraram a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais) em uma única cédula de dinheiro. Indagado sobre a mochila, Richard disse que não sabia nada sobre o objeto. Os policiais entraram no imóvel, franqueada a entrada por Richard e encontraram a mochila com entorpecentes, dinheiro e um caderno com anotações. No local, Richard confessou a traficância alegando que havia comprado R\$500,00 (quinhentos reais) em maconha e fracionado para vendê-la, pois queria comprar uma nova motocicleta. O denunciado Jeferson negou a prática delitiva, dizendo que estava no local apenas para fazer uso do entorpecente.

Em Juízo, o denunciado Jeferson Santos Garcia disse que trabalha como barbeiro e na época dividia o salão com sua irmã. Estava indo até o estabelecimento, mas passou pelo campo Água Verde e encontrou com Richard, seu conhecido de tempos. Deslocaram-se até a casa de Richard para usar drogas, especificamente maconha. A droga era sua. Saindo de lá foram abordados pelos policiais. Alegou que o derrubaram no chão e falaram que tinham denúncia contra eles. Negou a prática delitiva.

O acusado Richard da Silva Melo alegou que na data dos fatos, foram fumar maconha para comemorar o aniversário de Jeferson e os policiais os pegaram fumando. Foram para sua casa. Levou sua droga e Jeferson a dele. Não sabe por que está sendo denunciado.

As acusações em relação ao acusado Jeferson não se comprovaram. Com efeito, o réu foi abordado pelos policiais ao sair do imóvel juntamente com o outro denunciado. Além desta conduta, não há mais nada nos autos que o aponte como autor do crime de tráfico de entorpecentes.

Contudo, a prova colhida demonstra com segurança a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado Richard.

Os policiais civis foram seguros em afirmar que o réu Richard estava traficando e que a mochila contendo entorpecentes a ele pertencia.

Ressalta-se que não há motivos para se colocar em dúvida os depoimentos dos policiais. Ademais, o acusado foi surpreendido em um local conhecido como ponto de venda de drogas.

Neste sentido: "Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do agente revestem-se de valor probatório, se seguros e harmônicos, mormente se a defesa nada de concreto trouxe aos autos para maculá-los, nessa circunstância não se pode desacreditá-los, até porque seria verdadeiro contrassenso o Estado conferir-lhes poder para atuar em seu nome e, depois, negar validade aos atos por eles realizados" (JTJ, 293/538).

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

No mesmo sentido, não cabe à desclassificação para usuário. A mera argumentação, pleiteada pela defesa, de que as autoridades policiais não narraram qualquer ato de mercancia, sendo possível que o acusado seja um mero usuário, não desqualifica o delito em questão.

Confira-se: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas restou comprovada. O laudo do Instituto de Criminalística de fls. 89/91 revelou que o local dos fatos é próximo a locais de maior proteção pela Lei.

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de

diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11/343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).

No caso em tela, o acusado é primário (fls. 372/375) e não há nada nos autos que comprove que integra organização criminosa, ou mesmo que se dedique a atividades criminosas, sendo cabível, portanto, a aplicação do benefício.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança pela responsabilidade do acusado Richard quanto ao tráfico de drogas.

Porém, quanto ao delito de associação criminosa (artigo 35) observo que não há nos autos elementos suficientes para a condenação dos acusados.

Passo então ao cálculo da pena.

Réu Richard da Silva Melo

Na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), mas, em virtude da Súmula 231 do STJ, impossível sua incidência.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei 11343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 372/373, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas, além da droga apreendida.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços) perfazendo, assim, sanção de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal"(STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida"(STJ, HC 206015/RJ).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RICHARD DA SILVA MELO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, "caput", e §4º, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Julgo improcedente a ação penal para ABSOLVER Richard da Silva Melo da imputação prevista no artigo 35, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Julgo improcedente, ainda, a ação penal para ABSOLVER Jeferson Santos Garcia, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 14).

Determino a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Não recolhido cautelarmente, poderá apelar em liberdade.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA